

RESOLUCION No. 174,11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 105 de 1.993, Ley 336 de 1.996, Decreto reglamentario 170 de febrero 5 de 2001, Resolución No. 051 calendada 23 de febrero de 2.010 y las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos 013 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003 y de conformidad a lo normado en el título segundo del Código Contencioso Administrativo y,

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área Metropolitana.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Carta política, dispuso que todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el Territorio Nacional, pero subordinado a las limitaciones y reglamentaciones emanadas de la Ley y de las Autoridades Administrativas Competentes.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Que esta entidad con miras a la implantación del Sistema de Transporte Masivo TRANSMETRO expidió la Actuación administrativa Resolución número 156 del 14 de Mayo de 2.010, mediante la cual se ordenó reestructurar el servicio de transporte público colectivo de la ruta 1 A autorizada a la Cooperativa de Transportadores de Barranquilla COOTRAB y se autorizó la prestación de la ruta junto con la empresa Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla COOASOATLAN.

Actuación está que a la fecha se encuentran debidamente ejecutoriada, pero que la puesta en marcha de la decisión no se ha podido hacer efectiva, ante la negativa de las Empresas Cooperativa de Transportadores de Barranquilla COOTRAB, y la Cooperativa de Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla COOASOATLAN, no han celebrado el convenio de Colaboración Empresarial.

Que dentro del expediente de la Cooperativa COOTRAB, se encuentra el radicado No. 0998 del 14 de Marzo de 2.011, donde el representante legal manifiesta que no darán aplicación a la Resolución 156.10 del 14 de Mayo de 2.010, porque podría desencadenarse una disputa de orden legal con la Cooperativa

RESOLUCION No. 174.11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

COOASOATLAN, de orden personal, creando un clima de hostilidad entre los propietarios y/o conductores de las Empresas y sin ser fatalistas, inclusive a la alteración del orden público, en perjuicio del servicio público de Transporte. Que la disputa por los usuarios de las rutas entre las empresas sin una coordinación y bajo los parámetros de un acuerdo que no lesione los intereses de COOTRAB puede poner en riesgo bienes y hasta la vida de los usuarios por la misma guerra del centavo.....

Que ante esta situación se celebraron reuniones ante el Ministerio de Transporte no logrando llegarse a un acuerdo entre las mencionadas Cooperativas, para celebrar el convenio y materializar la decisión adoptada por esta entidad en la Resolución No. 156.10, ratificada en la Resolución 497 de octubre de 2.010.

ANTECEDENTES

Que el Área Metropolitana de Barranquilla y Transmetro suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios No. 038, cuyo objeto era adelantar por parte de la Universidad del Norte a Transmetro el estudio de Investigación aplicada en gestión y modelación del sistema del transporte y medio ambiente urbano para el diseño de rutas que permitan integrar el transporte colectivo con el transporte masivo, para mejorar las condiciones de operación del sistema colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana, de acuerdo con la propuesta presentada por la Universidad del Norte, la cual fue evaluada y aceptada por las dos entidades convergentes en el contrato.

Que el resultado del estudio antes referenciado fue puesto en conocimiento de la Empresa COOTRAB, mediante oficio AMB-STT-0143-10 de 24 de febrero de 2010., comunicándosele que disponía de diez días hábiles para presentar sus propuestas u objeciones.

Que los representantes legales de las Cooperativa de Transportadores de Barranquilla COOTRAB, y Transportadores Multiactiva del Área Metropolitana de Barranquilla COASOATLAN, estuvieron de acuerdo con la expedición de la Resolución 156.10 de fecha, pero no materializaron la celebración del Convenio para prestar conjuntamente el servicio Público colectivo de Transporte de pasajeros en las rutas asignadas a COOTRAB.

Que se hace necesario dejar claramente establecido que la decisión plasmada en la actuación administrativa no fue inconsulta, en razón a que se solicitó el concepto al Director del Estudio realizado por la Universidad del Norte Ingeniero VICTOR CANTILLO MAZA, quien conceptuó lo siguiente: "En atención a su oficio AMB-STT-0381-2010 en el cual realiza una consulta técnica sobre las rutas asignadas a la empresa Cootrab, dado que durante la etapa de transición

RESOLUCION No. 174,11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

planteada en la investigación realizada por la Universidad del Norte, las rutas que quedan a cargo de esa empresa requieren un parque mayor que la capacidad transportadora actual de la empresa, tengo el agrado de anexar un informe técnico con el análisis del caso.

Sintetizando el análisis, el informe concluye que, dado que en la investigación se plantea una reducción global de cerca del 40% de la flota actual, no es conveniente ni coherente que una empresa aumente su capacidad transportadora durante esta fase de transición y, por tanto, se recomienda que la capacidad transportadora adicional requerida sea proporcionada por otra empresa, de tal manera que los servicios sean compartidos, de manera similar a como se propuso con otras rutas.

De acuerdo al análisis de las rutas, flotas existentes y propuestas se recomienda que la empresa Cooasoatlan comparta las rutas asignadas temporalmente a Cootrab. Esta recomendación se apoya

en el hecho de que cuenta, luego del proceso de chatarrización, capacidad suficiente para apoyar a Cootrab en la prestación de los servicios referidos.

Que de conformidad con lo antes planteado anexo concepto técnico del siguiente contenido:

1. ANTECEDENTES

En el marco del proceso de retroalimentación, ajustes y aclaraciones del Contrato 038 - 2008, celebrado entre Área Metropolitana de Barranquilla y Transmetro S.A como contratantes y la Universidad del Norte como contratista; se recibe el día 6 de Mayo de 2010 la solicitud por parte del Área Metropolitana de emitir un concepto técnico sobre la asignación de rutas y flota en la etapa de transición a la empresa Cootrab, dado que la flota asignada en la propuesta que se presenta en la Tabla 1-1 es superior a la capacidad transportadora actual (55 vehículos).

Tabla 1-1 Rutas y flota asignadas a la empresa Cootrab durante el periodo de transición

Código nuevo Capacidad máxima	Nombre	Tipo de Vehículo	Capacidad mínima
4136 36	C5	Buseta	30
4137 50	C6	Bus	42
	TOTAL		72
86			

RESOLUCION No. 174.11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

Fuente: Documento F - Propuesta de reestructuración del sistema

2 ESTADO DEL ARTE: GENERALIDADES DE LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN

La puesta en marcha de Transmetro constituye una excelente oportunidad para crear una nueva estructura del sistema metropolitano de transporte cuyos objetivos son:

- Contribuir en la estructuración ordenada de la movilidad en el Área Metropolitana de Barranquilla.
- Integrar eficientemente los servicios interurbanos con la red metropolitana.
- Optimizar el uso de la infraestructura de transporte.
- Modernizar los sistemas de gestión empresarial en los servicios de transporte.
- Garantizar accesibilidad en todos los sectores urbanos.
- Reducir las externalidades asociadas a la movilidad metropolitana.
- Incrementar la seguridad vial y disminuir los índices de accidentalidad.
- Garantizar la sostenibilidad del sistema.

En la propuesta se plantea crear la Red Integrada de Transporte Metropolitano, RITMO, que estará constituida por tres subsistemas: Masivo, Complementario e Interurbano. Se propone avanzar hacia un sistema integrado no sólo en su operación, sino en el manejo tarifario, apoyándose en sistemas de pago electrónicos.

El subsistema masivo, Transmetro, constituido por recorridos troncales, pretroncales y alimentadores, es el eje estructural de la movilidad metropolitana y alojará flujos intensos entre los pares origen destino de mayor demanda.

El subsistema complementario aporta flexibilidad y permitirá acceder a los sectores no cubiertos por el sistema masivo. Se propone una operación por zonas, de tal manera que corresponderá al sistema colectivo actual reestructurado.

El subsistema interurbano permite la conexión con los municipios del Departamento del Atlántico, facilitando la integración regional.

La propuesta realizada considera la implementación del sistema en dos fases. La primera para iniciar en el año 2010 y la siguiente en los próximos diez años. Para la primera fase se espera que los subsistemas se integren de tal forma que antes de competir se apoyen en la prestación del servicio. En una primera etapa de transición el subsistema complementario puede implementarse reestructurando el sistema de rutas actual, pero la operación definitiva por zonas deberá ser adjudicada como resultado de un proceso licitatorio. En la fase II se amplía la

RESOLUCION No. 174,11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

cobertura del subsistema tronco alimentador y el complementario es manejado por los operadores seleccionados por la adjudicación.

En la Figura 2-1 se muestra la propuesta de evolución del subsistema troncal, la Fase I entra en operación este año, las Fase II en 10 años y la Fase III es una propuesta para escenarios futuros.

Para la operación del subsistema complementario se plantea un sistema de 5 zonas:

- Zona A o Noroccidental: Delimitada al norte con el Río Magdalena y el Mar Caribe, al sur por la carrera 38, al este por la Avenida Murillo y al oeste el municipio de Puerto Colombia
- Zona B o Suroccidental: limita al norte la carrera 38, al sur oeste por los municipios de Galapa y Tubará, hacia el este la avenida Murillo y al sur oriente la Cordialidad.
- Zona C o Suroriental: Limita al norte con la carrera 38, al sur los limites con el municipio de Soledad, al oeste la Cordialidad y la Avenida Murillo y al este con el Río Magdalena.
- Zona D: incluye los municipios de Soledad y Malambo
- Zona 0: delimitada al norte por la carrera 50, al sur por la carrera 38, al este por el río Magdalena y al oeste por la Avenida Murillo

La operación luego del proceso de adjudicación, será ejercida por cuatro operadores uno para cada zona de la A a la D. La Zona 0 se considera como neutral, dado que aquí confluyen varias de las rutas de los operadores de las otras cuatro zonas

El nuevo esquema empresarial propone un nuevo diseño, donde los prestadores de los servicios sean propietarios y operadores integrales de un grupo de rutas que sirven principalmente a un sector de la ciudad, siendo éste una de las cuatro zonas propuestas, definidas por la compatibilidad de usos del suelo, características geográficas y socio económicas a partir de unos ejes viales estructuradores como son la calle 45, la carrera 38, y la vía Circunvalar.

De los impactos más relevantes de esta propuesta cabe resaltar:

RESOLUCION No. 174,11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

_ Reducción del 44% de las rutas colectivas actuales (Fase I). Actualmente hay 130 rutas entre las que funcionan legal e ilegalmente y quedarían unas 74 en la reestructuración.

_ Cambios de uso del suelo. Se propone incentivar usos comerciales en las áreas de influencia directa de las troncales

_ Cambios en la estructura empresarial - operación

_ Cambios en la estructura tarifaria. Se propone una tarifa integral para los tres subsistemas

_ Aumento en el número de transbordos

_ Disminución del 40% de la flota existente

_ Impacto psicológico en la sociedad

_ Mejoramiento de la movilidad en la ciudad, con una cobertura del 100%.

3. ANÁLISIS DEL CASO

En la reestructuración del sistema de transporte público de Barranquilla y su Área Metropolitana se contempla una etapa de transición, de tal forma que se garantice una adecuada evolución del sistema disminuyendo así la posibilidad de la ocurrencia de traumatismos y facilitando la estructuración del proceso de licitación. Esta etapa está basada en una reestructuración provisional, donde la Universidad del Norte plantea una asignación temporal de las rutas del subsistema colectivo remanente a las empresas que actualmente vienen prestando el servicio, basado en criterios técnicos.

La flota total planteada en la propuesta presenta una reducción cercana al 40% de la existente, lo cual genera un gran impacto en las empresas transportadoras dado que en la mayoría de los casos, a pesar de los buses que están establecidos inicialmente para ser chatarrizados, sigue existiendo un exceso de vehículos. Dado estos antecedentes, resulta incongruente incrementar capacidad transportadora de alguna empresa.

En el caso particular de Cootrab durante la etapa de transición propuesta presenta una flota superior a la actual para las rutas referenciadas y que le fueron asignadas para su operación durante la etapa de transición, considerando que corresponden a la reestructuración de las que en la actualidad viene prestando esta empresa denominadas Palmas y Nieves autorizadas por la resolución 1262 del 1° de Diciembre de 1999.

RESOLUCION No. 174,11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

Dado que, a la luz de lo explicado, no es conveniente ni coherente que una empresa aumente su capacidad transportadora durante esta fase de transición, se recomienda que la capacidad transportadora adicional requerida sea proporcionada por otra empresa, de tal manera que los servicios sean compartidos, de manera similar a como se propuso con otras rutas. Se enfatiza que esta asignación es de carácter temporal en tanto se definan los términos de referencia y se realice la licitación que concluirá con la adjudicación definitiva de las rutas del subsistema colectivo a los cuatro operadores integrales.

Finalmente de acuerdo al análisis de las rutas, flotas existentes y propuestas se sugiere que la empresa Coasoatlan comparta las rutas asignadas temporalmente a Cootrab.

Esta sugerencia se apoya atendiendo a la importante reducción en rutas y flota que sufrirá Coasoatlan, dado que en la actualidad cuenta con dos rutas Andes - Universidad Metropolitana y Ciudadela Metropolitana- Murillo - Sao aprobadas por la resolución 2437 del 11 de Septiembre de 2006 y que quedan durante la fase de transición operará una sola ruta que requiere sólo 40 vehículos.

Esta empresa cuenta, luego del proceso de chatarrización, con 92 vehículos para trabajar, capacidad suficiente para apoyar a Cootrab en la prestación de los servicios referidos".

Que a la fecha no ha sido posible que se haga efectivo lo consignado en la decisión administrativa 156.10 de fecha 14 de mayo de 2.010, habida consideración que entre las partes debía suscribirse un Convenio Empresarial en la medida de concertar el despacho conjunto de las rutas desde la Terminal de despacho de la Cooperativa COOTRAB.

Que de conformidad a lo normado en el artículo 3° del Decreto 170 de 2.001, que define: "**ACTIVIDAD TRANSPORTADORA**. De conformidad con el artículo 6o. de la Ley 336 de 1996, se entiende por actividad transportadora un conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos, de conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes, basadas en los reglamentos del Gobierno Nacional".

Que a su vez el artículo 6° ibídem nos enseña: "**SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR COLECTIVO DE PASAJEROS**. Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en ésta modalidad, a través de un contrato celebrado entre la empresa y cada una de las personas que han de utilizar el vehículo de servicio público a esta vinculado, para recorrer total o parcialmente una o más rutas legalmente autorizadas".

RESOLUCION No. 174,11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

Que el artículo 36 del referido Decreto preceptúa: "**CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL**. La autoridad competente autorizará Convenios de Colaboración Empresarial bajo las figuras del consorcio, unión temporal o asociación entre empresas habilitadas, encaminados a la racionalización del uso del equipo automotor, procurando una mejor, eficiente, cómoda y segura prestación del servicio.

Los convenios se efectuarán exclusivamente sobre servicios previamente autorizados a alguna de las empresas involucradas, quien para todos los efectos será la responsable de la prestación adecuada del servicio.

Igualmente se autorizarán convenios cuando varias empresas conformen consorcios o sociedades comerciales administradoras y/o operadoras de sistemas o subsistemas de rutas asignados previamente a ellas.

PARÁGRAFO. En caso de disolución de la unión empresarial, cada empresa continuará prestando la ruta o servicios que tenía autorizado antes de constituirla".

Que el artículo 48 Decreto 170 de 2.001. **CONTRATO DE VINCULACIÓN.** El contrato de vinculación del equipo se registrará por las normas del derecho privado debiendo contener como mínimo las obligaciones, derechos y prohibiciones de cada una de las partes, causales de terminación y preavisos requeridos para ello, así como aquellas condiciones especiales que permitan definir la existencia de prórrogas automáticas y los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Igualmente el clausulado del contrato deberá contener en forma detallada los items que conformarán los cobros y pagos a que se comprometen las partes y su periodicidad. De acuerdo con esta, la empresa expedirá al propietario del vehículo un extracto que contenga en forma discriminada los rubros y montos cobrados y pagados, por cada concepto".

Que de conformidad a la normatividad antes relacionada existe un conflicto interno entre las dos Cooperativas, a lo cual no puede ser indiferente la Autoridad de Transporte y al no materializarse la decisión adoptada, se hace necesario tomar una medida en materia de Transporte que garantice la prestación del servicio Público Colectivo de Transporte de pasajeros, sin que se perturbe la comunidad usuaria del mismo, ni la actividad Empresarial que prestan ambas Cooperativas Transportadoras.

Lo anterior debe darse de tal forma que la oferta del nuevo sistema satisfaga la demanda con eficiencia y calidad; disminuyendo los efectos sociales y económicos negativos (externalidades) ocasionados por las falencias del sistema actual, a la vez que garantice la cobertura y accesibilidad en todas las zonas del área de estudio y los objetivos específicos dentro de los cuales se encuentra: Definir rutas

RESOLUCION No. 174,11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR.

frecuencias, flota, esquemas de trabajo y demás parámetros de operación para el sistema propuesto

Que el Área Metropolitana de Barranquilla expidió la actuación administrativa 051 de 2010 en cuya parte considerativa y resolutive quedo establecido que las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción.

Que el artículo 334 de la Constitución Política permite la Intervención del Estado en la actividad económica y privada, en consecuencia por tratarse de un servicio público el transporte es intervenido por mandato legal, respetando los principios de la libertad de empresa e iniciativa privada.

Que de conformidad con los artículos 24 y 100 de la Constitución Política, toda persona puede circular libremente por el Territorio Nacional, el espacio aéreo y el mar territorial, con las limitaciones que establezca la Ley, por ello la libre circulación es la base de la industria del transporte y los condicionamientos corresponden a las limitaciones que el Estado coloca a los particulares, para el uso del mismo como cumplimiento de normas de habilitación, seguridad etc.

Que la Ley 105 de 1993 en su artículo 1º faculta a los organismos de transporte de las entidades territoriales y demás dependencias de los sectores central o descentralizado de cualquier orden, que tengan funciones relacionadas con ésta actividad, los cuales de acuerdo al artículo 2º de la disposición antes señalada deben tener en cuenta los principios fundamentales de Intervención del Estado, de la libre circulación, de la integración Nacional e Internacional y el de la seguridad de las personas (el subrayado es nuestro), principio este ultimo prioritario en la materia y de allí las exigencias que nos corresponden hacer a las personas interesadas en habilitarse como transportadores, en aspectos técnicos, con las únicas finalidades de lograr una efectiva seguridad de cara a proteger a los usuarios del servicio publico de transporte de pasajeros.

El artículo 3º ibidem enseña que el transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de las personas por medio de vehículos apropiados en condiciones de libertad de acceso, comodidad, calidad y seguridad de los usuarios del servicio.

Que la normativa antes mencionada es clara en determinar que la operación del transporte público en Colombia en un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad y para el caso del transporte público colectivo de pasajeros estos principios deben garantizarlos a quien el Estado le ha encomendado este servicio que no es otra que las empresas

RESOLUCION No. 174.11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

debidamente habilitadas para que a través de las rutas otorgadas garanticen la prestación de este servicio básico.

Que el legislador al momento al expedir la Ley 105 de 1993 constituye la conformación del Sector Transporte y del Sistema Nacional de Transporte determinado los organismos rectores competentes en la materia, estableciendo su naturaleza, control, regulación y vigilancia, buscando dentro de la libre circulación lo que podía ser una vía de solución a la problemática de la congestión del Estado de preferir el servicio particular en el uso de la infraestructura del transporte indispensable para que hayan propósitos, objetivos, metas, prioridades y estrategias correctamente definidas y coherentemente coordinadas, para que habiéndose convertido la planeación del transporte y la infraestructura en una obligación legal y en un componente del plan Nacional de Desarrollo, tanto los planes de la Nación como de las entidades territoriales y Distritales se constituyan en modelos que demuestran una técnica depurada y contempla las necesidades reales en la prestación del servicio público de pasajeros, con conforme a los principios y preceptos legales para la interpretación y ejecución del mandato legal.

Que conforme a lo dispuesto por las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, así como por el Decreto 170 de 2001, solo pueden prestar el servicio de transporte público colectivo de pasajeros, las empresas habilitadas para ello que hayan obtenido los correspondientes permisos para la operación de rutas.

Que en el Documento Conpes 3306 se consigna "como requisito previo a la entrada en operación del sistema de transporte masivo, reordenar el sistema de transporte público colectivo actual de acuerdo con los lineamientos establecidos en los documentos técnicos, para lo cual el Distrito de Barranquilla y el Área Metropolitana deberán garantizar el fortalecimiento institucional y técnico de la Autoridad de Transporte AMB.

Que en el Documentos Conpes 3539 Política Nacional de Agosto de 2008 se le solicita al Distrito de Barranquilla y al Área Metropolitana de Barranquilla garantizar que los municipios integrantes del proyecto de transporte masivo ajusten las capacidades transportadoras de las empresas operadoras del transporte público colectivo de pasajeros.

Que en el Documento Conpes 3539 se le solicita al Distrito de Barranquilla, al Área Metropolitana de Barranquilla y a Transmetro S.A.:

1. Realizar los estudios y análisis que permitan la integración de las rutas intermunicipales al SITM y garantizar las acciones que aseguren su cumplimiento.

RESOLUCION No. 174.11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

2. Garantizar que los municipios participantes en el proyecto ajusten las capacidades transportadoras de las empresas operadoras de transporte público colectivo en su jurisdicción de acuerdo con lo que recomiende el ente gestor del SITM-Transmetro S.A.

3. Reglamentar y ejecutar la reposición y desintegración física del parque automotor en los municipios participantes en el proyecto que hayan sido determinado por los estudios técnicos contratados por el Área Metropolitana y Transmetro S.A., como requisito previo a la entrada en operación. Llevar a cabo los procesos de reordenamiento de rutas de transporte público de acuerdo con el plazo previsto en el presente documento para el inicio de operación del SITM-Transmetro.

4. Implementar por parte de la administración distrital los mecanismos para la integración de rutas intermunicipales del corredor Sexta entrada-Cordialidad-Oriental al SITM-Transmetro.

Que se hacía necesario la expedición de las Resoluciones que modificaran la capacidad transportadora de las empresas de transporte público colectivo del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, sin que para ello se necesite el consentimiento previo de las mismas, porque no corresponden a actos personales y concretos al ser una de las manifestaciones de los derechos y prerrogativas de la Administración para introducir las modificaciones que considere necesarias para obtener una mejor organización y funcionamiento del servicio de transporte, por cuanto como Autoridad en materia de transporte debemos aplicar los controles necesarios establecidos por parte del Estado para regular adecuadamente la prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros.

Que dentro de la actuación referenciada quedó establecido en su Artículo SEGUNDO: "Pérdida de vigencia de los permisos de operación del transporte público colectivo por la implantación de troncales del Sistema Transmetro. De acuerdo con los cronogramas de implantación e inicio de operación del Sistema de Transporte Masivo Transmetro, a partir de la entrada en operación del mismo, los permisos de operación de rutas que circulen por el corredor de la troncal de Transmetro que se implante, perderán su vigencia desde la fecha en la que entren en operación las troncales del sistema de transporte masivo que se implementen en la ciudad, salvo los casos en los que dichas rutas o servicios hayan sido objeto de reestructuración, y su recorrido haya sido excluido de la troncal. Para estos efectos el Área Metropolitana de Barranquilla informará a la empresa mediante los procedimientos que establezca desde el punto de vista administrativo y teniendo en cuenta el estudio de Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que

RESOLUCION No.

174.11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para Mejorar las Condiciones de Operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana" realizado por la Universidad del Norte.

Que el Artículo Quinto ibidem la: "Reducción de la capacidad transportadora de las empresas de transporte público colectivo de pasajeros. La reducción en la capacidad transportadora de las empresas que prestan el servicio de transporte público colectivo en el área metropolitana de Barranquilla sufrirá una reducción basada en los estudios técnicos que lo justifiquen, en los casos que la empresa pierda vigencia uno o varios servicios en razón de lo dispuesto en el artículo 2 del presente decreto, se reestructuren los servicios y requiera una flota menor.

Las empresas de transporte que sufran reducción en su capacidad transportadora deberán presentar ante la Autoridad de Transporte el plan de reducción de flota, que debe garantizar la prestación del servicio de transporte, el cual debe ajustarse a las instrucciones impartidas. El Área Metropolitana de Barranquilla establecerá los procedimientos y condiciones para la presentación y aprobación del plan de reducción de flota, vigilando el cumplimiento del mismo y aplicando las sanciones a que haya lugar cuando se presente incumplimiento del mismo."

Que es un compromiso la reorganización y control del tráfico para contrarrestar los problemas de congestión que pueden registrarse en las vías del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana.

Que así mismo en el Artículo 10. De la referida resolución se estableció: *"Reorganización del Servicio: La autoridad de transporte competente deberá oficiosamente, sustentado en los respectivos estudios técnicos, reestructurar el servicio, respetando los criterios de equidad y proporcionalidad de las empresas en el mercado.*

La reorganización del servicio implica: suprimir, modificar, recortar, fusionar, empalmar o prolongar las actuales rutas, sin que para ello existan limitaciones de longitud, recorrido y/o nivel de servicio. Así mismo, modificar las frecuencias, horarios y clase, capacidad transportadora y número de vehículos".

Se trata, entonces, de actos administrativos que están sujetos a normas de orden público y, por lo mismo, a la prevalencia del interés general sobre el particular, de allí que se tenga reiterado por el Ordenamiento Jurídico, la Jurisprudencia y la Doctrina, tanto interno como comparado, que esos actos no confieren derechos adquiridos o perpetuos, sino provisionales o precarios, *iuris tantum*, en la medida que pueden modificarse o extinguirse cuando cambia la regulación en que se fundamentan, la que de suyo está aparejada con las circunstancias de hecho que regulan, que de ordinario son cambiantes, pues usualmente pertenecen a los

RESOLUCION No. 174.11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

campos económicos, sociales, ecológicos y similares, como ocurre justamente con el servicio público de transporte.

No por otra razón el artículo 3º, numeral 5, inciso segundo, de la Ley 105 de 1993 establece que *"El otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público a particulares no genera derechos especiales, diferentes a los estipulados en dichos contratos o permisos"*, y es sabido que esos permisos están sujetos a modos y condiciones; mientras que el artículo 18 de la Ley 336 de 1996 prevé que *"El permiso para la prestación del servicio público de transporte es revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas"*. (subrayas de la Sala)

Al respecto la jurisprudencia ha señalado: "En efecto, considera la Corte que la expedición de las Resoluciones que modifican la capacidad transportadora de las empresas de transporte público colectivo de esa ciudad no corresponde a actos personales y concretos que requieran el consentimiento previo de las empresas. Al contrario, tal como se expuso en el punto anterior, se trata de una de las manifestaciones de los derechos y prerrogativas de la Administración para introducir las modificaciones que considere necesarias para obtener una mejor organización y funcionamiento del servicio de transporte. Es más, inclusive si se aceptara la tesis del *ad quem*, en el sentido de que se estaba ante un acto de carácter particular y concreto, que requería consentimiento del afectado, tampoco prosperaría la acción de tutela, por la sencilla razón que en materia de la prestación del servicio público de transporte, el legislador, en la Ley 336 de 1996 "Estatuto General de Transporte", artículo 60, previó un procedimiento administrativo especial para controvertir las decisiones adoptadas por las autoridades locales en materia de transporte cuando tengan carácter particular y concreto. En estos eventos, estableció que no es requisito que medie el consentimiento previo del titular. Dice el artículo en mención: "Artículo 60.-

Teniendo en cuenta su pertenencia al Sistema Nacional del Transporte, las decisiones adoptadas por las autoridades locales en materia de Transporte Terrestre Automotor mediante actos administrativos de carácter particular y concreto, podrán revocarse de oficio por el Ministerio de Transporte sin el consentimiento del respectivo titular, de conformidad con las causales señaladas en el Código Contencioso Administrativo."

"Es de observar que la Corte en la sentencia C-066 de 1999 declaró exequible esta norma.

"Esto significa que en los asuntos relativos a la prestación del servicio público de transporte, por los intereses generales que el tema involucra, el principio de que para la revocatoria directa debe existir el previo consentimiento del interesado, opera de manera distinta a la regla contenida en el artículo 73 del C.C.A.

RESOLUCION No. 174.11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

Que el artículo 3 de la Ley 105 de 1993, determina: "*Principios del Transporte Público. El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica y se regirá por los siguientes principios:*

(...) 2. DEL CARACTER DE SERVICIO PUBLICO DEL TRANSPORTE. La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.

Que a su turno la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte, reitera los principios antes planteados, en sus artículos 2º, 3º, 5º y 8º, que en sus apartes pertinentes establecieron:

«Artículo 2º. La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.

Artículo 3º. Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándoles prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.

Artículo 5º. El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.

Artículo 8º. Bajo la suprema dirección y Tutela administrativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción."

Que la Honorable Corte Constitucional en sentencia T- 26 del veintiséis (26) de enero de dos mil seis (2006), acumulada en los expedientes T-1178940 y T-

RESOLUCION No. 174,11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

1180572, con ponencia del honorable Magistrado ALFREDO BELTRÁN SIERRA, para el caso nuestro aplicable en materia de Transporte lo siguiente:

"Por las mismas razones constitucionales, el Estado Colombiano interviene en la industria del transporte como suprema autoridad y, en tal virtud, surge para la administración gozar de ciertos derechos y prerrogativas, con el fin de lograr la prevalencia del interés general en esta materia. En la misma sentencia se resumieron estos conceptos así:

"En estos casos, al igual que ocurre en el contrato estatal de concesión de servicios públicos, la administración goza de ciertos derechos y prerrogativas ante los beneficiarios de las mismas como son, entre otros: 1) el derecho a introducir las modificaciones que considere necesarias para obtener una mejor organización y funcionamiento del servicio; 2) el derecho a exigir al operador del servicio la adaptación del mismo a las nuevas demandas o conveniencias para los usuarios; 3) la vigilancia y control sobre la actividad desarrollada, lo cual se justifica por el interés público que aquella involucra, y que, finalmente, origina el otorgamiento de la licencia; 4) el derecho a exigir al operador del servicio el cumplimiento debido del mismo, 5) el derecho a revocar la licencia de funcionamiento antes de cumplirse el plazo estipulado, por razones de interés público o por circunstancias previamente definidas en la Constitución, la Ley o los reglamentos" (ibídem) (se subraya).

En consecuencia, dentro de las facultades propias de la autoridad local de la ciudad de Cali, se encuentra entonces, la regulación del transporte público para expedir actos administrativos encaminados a regular el número de vehículos en el área urbana para prestar el servicio público de transporte y la posibilidad de introducir las modificaciones apropiadas y oportunas que requiera la prestación del buen servicio....

En efecto, considera la Corte que la expedición de las Resoluciones que modifican la capacidad transportadora de las empresas de transporte público de esa ciudad no corresponde a actos personales y concretos que requieran el consentimiento previo de las empresas. Al contrario, tal como se expuso en el punto anterior, se trata de una de las manifestaciones de los derechos y prerrogativas de la Administración para "introducir las modificaciones que considere necesarias para obtener una mejor organización y funcionamiento del transporte".

Que la Jurisprudencia ha establecido que el servicio de transporte colectivo es un servicio público. Introducir modificaciones a las decisiones adoptadas por las autoridades de tránsito, es una de las prerrogativas legítimas de las que puede hacer uso el Estado en su función reguladora en la prestación del servicio público de transporte y como consecuencia de ello el Área Metropolitana de Barranquilla

RESOLUCION No. 174,11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

tiene la facultad discrecional de proferir las modificaciones que sean necesarias en materia de cupos de vehículos, como reflejo de las funciones y prerrogativas constitucionales de que goza el Estado en materia de regular la prestación eficiente del servicio público de transporte colectivo a todos los habitantes del territorio nacional.

Lo anterior de conformidad con La sentencia de la Corte Constitucional T-026 del 26 de enero de 2006. De tal manera que la autoridad de transporte goza de autonomía para ejercer control y vigilancia a las empresas de transporte de su jurisdicción.

Que es un deber nuestro por mandato constitucional velar por la seguridad de los administrados y anteponer el interés general al particular, procurando ante todo garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura de transporte, además de estar revestida de toda legalidad otorgada por la Ley 105 de 1.993, Ley 336 del 96, Decreto 170 de 2001, la Resolución 051 de 2.010.

Que como Autoridad de Transporte en el Distrito y su Área Metropolitana estamos comprometidos a garantizar la seguridad, accesibilidad y oportunidad del servicio público de transporte de pasajeros como un indicativo de la calidad de vida de las personas.

Que como Autoridad en materia de transporte debemos aplicar los controles necesarios establecidos por parte del Estado para regular adecuadamente la prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros.

Que en razón de lo preceptuado en el artículo 2º de la Constitución Política de 1.991 son fines esenciales del Estado, entre otros servir la comunidad, promover la prosperidad en general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecta a más de asegurar la conveniencia

Pacífica y la vigencia de un orden justo, esto en concordancia con la responsabilidad de las autoridades de la república, en cuanto a asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que no hay que perder de vista el artículo 3º de la ley 336 de 1996, en la regulación del transporte público donde las autoridades competentes debemos exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo, por ello el artículo 5º de esta misma ley le da el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular.

RESOLUCION No. 174,11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.

Así mismo el artículo 8º de la Ley 336 de 1996 indica, *"las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción."*

Bajo estas consideraciones en cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 051 calendada 23 de febrero de 2010, se ordenará la modificación oficiosa de las Ruta servida por la Cooperativa de Transportadores de Barranquilla, en el sentido de que solo esta Cooperativa preste el servicio público Colectivo de Transporte de pasajeros con los siguientes recorridos y capacidad Transportadora de mínimo 22 vehículos y máxima 27, 23 y 28 en las rutas C5 y C6 respectivamente.

Ruta Código	C5
Denominación (Origen Destino)	-VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR
Recorrido	
Saliendo de la TERMINAL ubicada en la (CARRERA 37 No. 33B - 33 URB LA ARBOLEDA SOLEDAD) del Municipio de Soledad - por esta hasta la CARRERA 37 - por esta hasta la CALLE 43 - por esta hasta la VIA CIRCUNVALAR - por esta hasta la TRANSVERSAL 41 - por esta hasta la CALLE 45 - por esta hasta la CARRERA 49 - por esta hasta la CALLE 54 C - por esta hasta la CARRERA 47 B - por esta hasta la CALLE 55 - por esta hasta la CALLE 37 C - por esta hasta la CARRERA 42 - por esta hasta la AVENIDA LAS TORRES - por esta hasta la VIA CIRCUNVALAR - por esta hasta la CALLE 19 - por esta hasta la ENTRADA SIMÓN BOLIVAR - por esta hasta la CARRERA 1 E - por esta hasta la CALLE 30 - por esta hasta la CARRERA 4 - por esta hasta la CALLE 36 B - por esta hasta la CARRERA 11 - por esta hasta la CALLE 36 B - por esta hasta la CARRERA 19 D - por esta hasta la CALLE 38 - por esta hasta la CARRERA 30 - por esta hasta la CALLE 47 - por esta hasta la CARRERA 45 - por esta hasta la CALLE 53 - por esta hasta la CARRERA 54 - por esta hasta la CALLE 58 - por esta hasta la CARRERA 55 - por esta hasta la CALLE 59 - por esta hasta la CARRERA 41 - por esta hasta la CALLE 54 - por esta hasta la CARRERA 31 - por esta hasta la CARRERA 32 - por esta hasta la CALLE 50 - por esta hasta la CARRERA 30 - por esta hasta la CALLE 38 - por esta hasta la CARRERA 32 - por esta hasta la CALLE 30 - por esta hasta la CARRERA 28 - por esta hasta la CALLE 24 - por esta hasta la CARRERA 7 - por esta hasta la CALLE 19 BOULEVAR DE SIMÓN BOLÍVAR - por esta hasta la CARRERA 42 - por esta hasta la AVENIDA LAS TORRES - por esta hasta la CALLE 37 C - por esta hasta la CARRERA 49 - por esta hasta la CALLE 55 - por esta hasta la CARRERA 47 B - por esta hasta la CALLE 54 C - por esta hasta la CARRERA 49 - por esta hasta la CALLE 45 - por esta hasta la TRANSVERSAL 41 - por esta hasta la VIA CIRCUNVALAR - por esta hasta la CALLE 43 - por esta hasta la CARRERA 37 - por esta hasta la TERMINAL ubicada en la (CARRERA 37 No. 33B - 33 URB LA ARBOLEDA SOLEDAD) del Municipio de Soledad.	

RESOLUCION No. 174,11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

Características Técnicas de la Ruta	
Radio de Acción	Metropolitano
Clase de Vehículo	BUS - BUSETA
Modalidad	Pasajeros
Horario de Servicio	00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa.
Intervalo de despacho hora pico	cada 4 minutos
Intervalo de despacho hora valle	cada 6 minutos
Capacidad Transportadora de la Ruta	
MINIMA	22 Vehículos
MAXIMA	27 Vehículos

Ruta Código	C6
Denominación (Origen Destino)	-VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR
Recorrido	
Saliendo de la TERMINAL ubicada en la (CARRERA 37 No. 33B - 33 URB LA ARBOLEDA SOLEDAD) del Municipio de Soledad - por esta hasta la CARRERA 37 - por esta hasta la CALLE 43 - por esta hasta la VIA CIRCUNVALAR - por esta hasta la TRANSVERSAL 41 - por esta hasta la CALLE 45 - por esta hasta la CARRERA 49 - por esta hasta la CALLE 54 C - por esta hasta la CARRERA 47 B - por esta hasta la CALLE 55 - por esta hasta la CALLE 37 C - por esta hasta la CARRERA 42 - por esta hasta la AVENIDA LAS TORRES - por esta hasta la VIA CIRCUNVALAR - por esta hasta la CALLE 19 - por esta hasta el BOULEVARD DE SIMÓN BOLÍVAR - por esta hasta la CARRERA 7 - por esta hasta la CALLE 24 - por esta hasta la CARRERA 28 - por esta hasta la CALLE 30 - por esta hasta la CARRERA 33 - por esta hasta la CALLE 47 - por esta hasta la CARRERA 43 - por esta hasta la CALLE 64 - por esta hasta la CARRERA 54 - por esta hasta la CALLE 54 - por esta hasta la CARRERA 44 - por esta hasta la CALLE 40 - por esta hasta la CARRERA 32 - por esta hasta la CALLE 38 - por esta hasta la CARRERA 19 - por esta hasta la CALLE 36B - por esta hasta la CARRERA 8 - por esta hasta la CALLE 38 B - por esta hasta la CARRERA 6 B - por esta hasta la CALLE 30 - por esta hasta la OREJA PUENTE SIMÓN BOLÍVAR - por esta hasta la VIA CIRCUNVALAR - por esta hasta la AVENIDA LAS TORRES - por esta hasta la CARRERA 42 - por esta hasta la CALLE 37 C - por esta hasta la CARRERA 49 - por esta hasta la CALLE 55 - por esta hasta la CARRERA 47 B - por esta hasta la CALLE 54 C - por esta hasta la CARRERA 49 - por esta hasta la CALLE 45 - por esta hasta la TRANSVERSAL 41 - por esta hasta la VIA CIRCUNVALAR - por esta hasta la CALLE 43 - por esta hasta la CARRERA 37 - por esta hasta la TERMINAL ubicada en la (CARRERA 37 No. 33B - 33 URB LA ARBOLEDA SOLEDAD) del Municipio de Soledad.	
Características Técnicas de la Ruta	

174,11

RESOLUCION No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

Radio de Acción	Metropolitano
Clase de Vehículo	BUS - BUSETA
Modalidad	Pasajeros
Horario de Servicio	00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa.
Intervalo de despacho hora pico	cada 4 minutos
Intervalo de despacho hora valle	cada 6 minutos
Capacidad Transportadora de la Ruta	
MINIMA	23 Vehículos
MAXIMA	28 Vehículos

Que como consecuencia de lo anterior, este despacho ordena,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordénese la prestación del servicio público colectivo de Transporte de pasajeros a la Cooperativa de Transportadores de Barranquilla COOTRAB, en sus rutas denominadas VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR, y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR con el recorrido establecido y parámetros de operación así:

Ruta Código	C5
Denominación (Origen Destino)	- VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR
Recorrido	

RESOLUCION No 174, 11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

Saliendo de la TERMINAL ubicada en la (CARRERA 37 No. 33B - 33 URB LA ARBOLEDA SOLEDAD) del Municipio de Soledad - por esta hasta la CARRERA 37 - por esta hasta la CALLE 43 - por esta hasta la VIA CIRCUNVALAR - por esta hasta la TRANSVERSAL 41 - por esta hasta la CALLE 45 - por esta hasta la CARRERA 49 - por esta hasta la CALLE 54 C - por esta hasta la CARRERA 47 B - por esta hasta la CALLE 55 - por esta hasta la CALLE 37 C - por esta hasta la CARRERA 42 - por esta hasta la AVENIDA LAS TORRES - por esta hasta la VIA CIRCUNVALAR - por esta hasta la CALLE 19 - por esta hasta la ENTRADA SIMÓN BOLIVAR - por esta hasta la CARRERA 1 E - por esta hasta la CALLE 30 - por esta hasta la CARRERA 4 - por esta hasta la CALLE 36 B - por esta hasta la CARRERA 11 - por esta hasta la CALLE 36 B - por esta hasta la CARRERA 19 D - por esta hasta la CALLE 38 - por esta hasta la CARRERA 30 - por esta hasta la CALLE 47 - por esta hasta la CARRERA 45 - por esta hasta la CALLE 53 - por esta hasta la CARRERA 54 - por esta hasta la CALLE 58 - por esta hasta la CARRERA 55 - por esta hasta la CALLE 59 - por esta hasta la CARRERA 41 - por esta hasta la CALLE 54 - por esta hasta la CARRERA 31 - por esta hasta la CARRERA 32 - por esta hasta la CALLE 50 - por esta hasta la CARRERA 30 - por esta hasta la CALLE 38 - por esta hasta la CARRERA 32 - por esta hasta la CALLE 30 - por esta hasta la CARRERA 28 - por esta hasta la CALLE 24 - por esta hasta la CARRERA 7 - por esta hasta la CALLE 19 BOULEVAR DE SIMÓN BOLÍVAR - por esta hasta la CARRERA 42 - por esta hasta la AVENIDA LAS TORRES - por esta hasta la CALLE 37 C - por esta hasta la CARRERA 49 - por esta hasta la CALLE 55 - por esta hasta la CARRERA 47 B - por esta hasta la CALLE 54 C - por esta hasta la CARRERA 49 - por esta hasta la CALLE 45 - por esta hasta la TRANSVERSAL 41 - por esta hasta la VIA CIRCUNVALAR - por esta hasta la CALLE 43 - por esta hasta la CARRERA 37 - por esta hasta la TERMINAL ubicada en la (CARRERA 37 No. 33B - 33 URB LA ARBOLEDA SOLEDAD) del Municipio de Soledad.

Características Técnicas de la Ruta	
Radio de Acción	Metropolitano
Clase de Vehículo	BUS - BUSETA
Modalidad	Pasajeros
Horario de Servicio	00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa.
Intervalo de despacho hora pico	cada 4 minutos
Intervalo de despacho hora valle	cada 6 minutos
Capacidad Transportadora de la Ruta	
MINIMA	22 Vehículos
MAXIMA	27 Vehículos

174.11

RESOLUCION No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COOASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR Y VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR

Ruta Código	C6
Denominación (Origen Destino)	VILLA SEVERA (SOLEDAD) - PRADO - CIRCULAR
Recorrido	
Saliendo de la TERMINAL ubicada en la (CARRERA 37 No. 33B - 33 URB LA ARBOLEDA SOLEDAD) del Municipio de Soledad - por esta hasta la CARRERA 37 - por esta hasta la CALLE 43 - por esta hasta la VIA CIRCUNVALAR - por esta hasta la TRANSVERSAL 41 - por esta hasta la CALLE 45 - por esta hasta la CARRERA 49 - por esta hasta la CALLE 54 C - por esta hasta la CARRERA 47 B - por esta hasta la CALLE 55 - por esta hasta la CALLE 37 C - por esta hasta la CARRERA 42 - por esta hasta la AVENIDA LAS TORRES - por esta hasta la VIA CIRCUNVALAR - por esta hasta la CALLE 19 - por esta hasta el BOULEVARD DE SIMÓN BOLÍVAR - por esta hasta la CARRERA 7 - por esta hasta la CALLE 24 - por esta hasta la CARRERA 28 - por esta hasta la CALLE 30 - por esta hasta la CARRERA 33 - por esta hasta la CALLE 47 - por esta hasta la CARRERA 43 - por esta hasta la CALLE 64 - por esta hasta la CARRERA 54 - por esta hasta la CALLE 54 - por esta hasta la CARRERA 44 - por esta hasta la CALLE 40 - por esta hasta la CARRERA 32 - por esta hasta la CALLE 38 - por esta hasta la CARRERA 19 - por esta hasta la CALLE 36B - por esta hasta la CARRERA 8 - por esta hasta la CALLE 38 B - por esta hasta la CARRERA 6 B - por esta hasta la CALLE 30 - por esta hasta la OREJA PUENTE SIMÓN BOLÍVAR - por esta hasta la VIA CIRCUNVALAR - por esta hasta la AVENIDA LAS TORRES - por esta hasta la CARRERA 42 - por esta hasta la CALLE 37 C - por esta hasta la CARRERA 49 - por esta hasta la CALLE 55 - por esta hasta la CARRERA 47 B - por esta hasta la CALLE 54 C - por esta hasta la CARRERA 49 - por esta hasta la CALLE 45 - por esta hasta la TRANSVERSAL 41 - por esta hasta la VIA CIRCUNVALAR - por esta hasta la CALLE 43 - por esta hasta la CARRERA 37 - por esta hasta la TERMINAL ubicada en la (CARRERA 37 No. 33B - 33 URB LA ARBOLEDA SOLEDAD) del Municipio de Soledad.	
Características Técnicas de la Ruta	
Radio de Acción	Metropolitano
Clase de Vehículo	BUS - BUSETA
Modalidad	Pasajeros
Horario de Servicio	00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa.
Intervalo de despacho hora pico	cada 4 minutos
Intervalo de despacho hora valle	cada 6 minutos
Capacidad Transportadora de la Ruta	
MINIMA	23 Vehículos
MAXIMA	28 Vehículos

RESOLUCION No. 174,11

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS PARAMETROS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB Y COASOATLAN DE LAS RUTAS DENOMINADAS VILLA SEVERA (SOLEDAD) - UNIVERSIDADES - CIRCULAR

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar el contenido del presente acto administrativo, al representante legal de la Cooperativa de Transportadores de Barranquilla COOTRAB y COASOATLAN de conformidad con los artículos 44 y 45 del C.C.A

ARTICULO TERCERO: Informar al representante legal de la Cooperativa de Transportadores de Barranquilla COOTRAB, que contra el acto administrativo procede el recurso de reposición para ante este despacho dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente proveído.

Dada en Barranquilla a los - 5 JUL. 2011

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE


RICARDO RESTREPO ROCA
Director

Proyectó: Paola Martínez Sánchez, Subdirectora Técnica de Transporte-Área Metropolitana de Barranquilla

Revisó: Franco Fiorentino Posteraro- secretario General -Área Metropolitana de Barranquilla

